



Nr. 19 Kabinettsitzung vom 21. März 1919, 9.30 Uhr¹

R 43 I/1348, S. 201-213

Anwesend: Ebert, Scheidemann, Schiffer, Brockdorff-Rantzau, Bauer, Schmidt, Landsberg, Noske, Bell, Giesberts, David, Erzberger, Gothein, Koeth, Reinhardt; Vizeadmiral Rogge; UStS Albert, Lewald, Toepffer, Gleim, Schröder; Pressechef Rauscher; Botschafter Graf Bernstorff; MinDir. Simons, v. Stockhammern; GehLegR Nadolny; Wirkl. LegR Schmitt; LegR Rödiger; Protokoll: RegR Brecht.

Beginn: 09:30

[Tagesordnung]

1. Territorialfragen.
2. Schutz der Minoritäten.
3. Entschädigungsfragen.
4. Handelspolitische Fragen.
5. Finanzfragen. [zurückgestellt]
6. Rechtsfragen. [zurückgestellt]
7. Deutsche Kolonien.

[Friedensdelegation]

Der Reichspräsident eröffnet die Sitzung und gibt dem Reichsminister Grafen Rantzau das Wort. *Graf Rantzau*: Einige allgemeine Worte voraus². Gegner werden fertigen Entwurf vorlegen: Annehmen oder ablehnen. Entwurf wird stark abweichen von Wilsons Programm. Drei Möglichkeiten: Ablehnen, Gegenentwurf vorlegen oder prüfen und einzelne Gegenvorschläge machen. Das letzte das richtige. Unterhändler so unterweisen, daß in der Lage, Gegenvorschläge zu machen. Außerhalb Wilson'schen Programms steht außer Meeresfreiheit die schleswigsche Frage und der

¹ Neben dem Protokoll in den Akten der Rkei existiert ein weiteres Protokoll ohne Angabe des Protokollführers in PA, Wk 30, Bd. 32. Dieses Protokoll, im folgenden „PA-Protokoll“ genannt, ist etwas umfangreicher als das vorliegende, weicht aber substantiell nicht wesentlich von diesem ab. Wo Abweichungen vorhanden sind, oder wo das PA-Protokoll ausführlichere Erläuterungen enthält, wird dies im folgenden angemerkt. Vom Protokollführer handschriftlich eingefügte Passagen sind mit spitzen Klammern (<>) gekennzeichnet.

² Die folgenden Ausführungen des RAM finden sich schriftlich fixiert in einer Anlage zu dem in Anm. 1 erwähnten PA-Protokoll. Die Anlage umfaßt 18 Schreibmaschinenseiten und gleicht im Aufbau und größtenteils auch im Wortlaut den Richtlinien für die dt. Unterhändler. Die einleitenden Sätze des RAM entsprechen den „Allgemeinen Grundsätzen“ der Richtlinien, s. Dok. Nr. 49.

Anschluß Deutsch-Österreichs. Habe vorläufiges Material in 10 Punkte geteilt: Territorialfragen, Schutz der Minoritäten, Entschädigungsfragen, handelspolitische Fragen, Finanzfragen, allgemeine Rechtsfragen, deutsche Kolonien, Abrüstung, Völkerbund, Schuldfragen.

1. Territorialfragen.

Graf Rantzau macht hierzu nähere Ausführungen³.

Erzberger: Unsere erste Forderung muß sein, sofortige Räumung der besetzten Gebiete am Tage des Friedensschlusses. Diese Forderung schon jetzt in der Presse energisch erheben⁴. Dafür natürliche Verbündete in den alliierten Soldaten, die nach Hause wollen. – Einverstanden, daß auf Abstimmung in Elsaß-Lothringen beharren. Abstimmung in folgender Reihenfolge: Autonomie, Autonomie innerhalb Frankreichs, Autonomie innerhalb Deutschlands (evtl. ferner Autonomie unter französischem, unter amerikanischem Protektorat). Am besten Stimmzettel, wo alle fünf Möglichkeiten vorgedruckt sind, und der Abstimmende zu streichen hat. – Über Förderung und Absatz von Kali besondere Vereinbarung.

Graf Rantzau: In Kalifragen Gegner geschlossen gegen uns.

Gothein: Vor Abstimmung in E[lsaß]L[othringen] Zurückziehung der französischen Truppen und Besetzung durch Schweiz oder Holland erwünscht. Ausschließung der Regierungsbeamten von der Abstimmung höchstens soweit gerechtfertigt, als eingewandert. – Anschluß des Saargebiets an Frankreich gegen Englands Interessen, weil Kohle ihm Konkurrenz machen würde. Diesen Gegensatz ausnutzen⁵. – Über Kali spätere Vereinigung mit Frankreich, gemeinsames Interesse aber nicht bei den Friedensverhandlungen, denn dann würde man England und Amerika gegen sich haben. – Über Wiederherstellung Polens enthält Gerard's Buch einschränkende Äußerung Wilsons, die man ausnutzen könnte⁶.

Graf Rantzau: Diese Äußerungen sind vor dem Krieg mit Amerika gefallen.

Ministerpräsident: Forderung auf Räumung besetzter Gebiete vor Abstimmung wird beantwortet werden mit Hinweis auf unser Verhalten nach Brest-Litowsk, in Litauen usw.⁷. Gerard's Bemerkungen kann man nicht anführen. Gut auszunutzen wäre aber die französische Denkschrift des Herrn Denis, Referenten der polnischen Kommission beim französischen Ministerium des Äußern (vgl. Berl[iner] Tagebl[att], 21. März morgens), weil danach feststeht, daß auf dem Wege nach Danzig nur polnische Minderheit.

Bell: Wenn auch Räumung besetzter Gebiete nicht durchzusetzen, doch Forderung aufstellen. Das hilft uns mindestens dazu, daß sie nicht noch jahrelang da bleiben. Elsaß und Lothringen getrennt abstimmen lassen. Die daraus vertriebenen Deutschen müssen mitstimmen. Sehr wichtig Schutz der deutschen industriellen Unternehmungen in E[lsaß]L[othringen]; darüber, über Kali und Minette wirtschaftliche Abmachungen.

³ Die Ausführungen des RAM entsprechen im wesentlichen dem Teil II „Territorialfragen“ der Richtlinien für die dt. Friedensunterhändler, s. Dok. Nr. 49.

⁴ Weiter sagte RM Erzberger laut PA-Protokoll, S. 2: „Diese von Deutschland aufzustellende Forderung sei notwendig, um dem dt. Volke die innere Kraft für die Verhandlungen zu geben. Sie müsse daher von den dt. Delegierten von vornherein als Basis und als Voraussetzung für die gesamten Verhandlungen aufgestellt werden.“

⁵ Laut PA-Protokoll, S. 3 forderte Gothein, „daß wirtschaftliche Abkommen nicht lediglich auf Minette und Koks beschränkt, sondern auch auf Kohle und andere Eisenerze ausgedehnt werden, so daß ein Austausch von Eisenerz gegen Koks und Kohle stattfände.“

⁶ Dieser Passus lautet im PA-Protokoll, S. 4: „Bezüglich der Behandlung der poln. Frage weist der Minister auf eine Erklärung des früheren amerik. Botschafters Gérard gegenüber dem damaligen RK v. Bethmann Hollweg im Jahre 1917 hin, wonach Wilson nur ein Interesse an der Wiederherstellung Kongreßpolens habe“, s.: Gérard, James W.: Meine vier Jahre in Deutschland, Lausanne 1919, S. 335 ff.

⁷ Laut PA-Protokoll, S. 4 f. sagte Scheidemann, es müsse eine Abstimmung in Elsaß-Lothringen gefordert werden, „bemerkt aber, daß man sich von vornherein darüber klar sein müsse, daß die Entente eine solche Forderung ablehnen werden.“

Schiffer: Wünschenswert Abstimmung erst geraume Zeit nach dem Krieg. – Anteilige Abtretung der Reichsschulden. Eine der schwierigsten Fragen; bitte um Zuziehung zur Beratung darüber ⁸.

Reinhardt: Ablehnung farbiger Besatzungstruppen wertvoll. „Schwarze“ zu eng, weil Marokkaner und Turkos nach französischer Terminologie nicht schwarz. Durchsetzung praktisch wichtig, weil Farbige immun gegen Bolschewismus.

Erzberger ⁹: Mißstimmung in E[lsaß]L[othringen] wächst täglich. Daher Bewegung für Autonomie stark, besonders unter Arbeitern (3,50 Fr. Tagelohn, 10stündiger Arbeitstag).

Ministerpräsident ¹⁰: Stimmung der Arbeiterkreise in E[lsaß]L[othringen] allerdings beachtenswert. Fangen an Forderungen zu stellen, z. B. keine Nachteile, weil nicht französisch können, keine Verschlechterung im Arbeiterschutz, in sozialer Gesetzgebung.

Graf Rantzau: Dankbar, wenn öffentliche Meinung für Aufhebung der Besatzung bei Friedensschluß schon jetzt grundsätzlich eintreten würde ¹¹.

Dr. David: Ja, jetzt gleich propagandistisch dafür eintreten. Wir werden es aber nicht erreichen. Man wird auf 1871 verweisen. Dann Bedingungen der Besetzung ganz klarstellen: persönlicher und wirtschaftlicher Verkehr, Post, genaue Sicherungsbestimmungen für unsere Bevölkerung. Besatzungstruppen Engländer und Amerikaner. – Frage der Autonomie E[lsaß]L[othringens] für uns günstig, weil früher bei uns immerhin gewisse Autonomie, die im zentralistischen Frankreich jetzt verlorenzugehen droht. Frankreich hier in schwieriger Lage. Daher auf Autonomie ausgehen.

Reinhardt: Leider sehr zweifelhaft, ob Zurückziehung farbiger Truppen zu erreichen, weil auch Amerikaner hier mit den anderen identisch vorgegangen.

Reichspräsident Ebert: Zusammenfassung: Wollen eintreten für sofortige Räumung der besetzten Gebiete, evtl. Zurückziehung der farbigen Truppen, Festlegung des Abstimmungsmodus ¹², Verträge über wirtschaftliche Fragen, besonders Eisenerze und Kali. – M[eines] E[rachtens] keine große Hoffnung, E[lsaß] L[othringen] wieder mehr oder weniger an unsere Seite zu bekommen, daher wirtschaftliche Fragen umso wichtiger.

2. Schutz der Minoritäten.

Graf Rantzau macht nähere Ausführungen dazu ¹³.

Gothein: Forderungen zum Schutze der nationalen Minderheiten müssen von uns grundsätzlich und ganz allgemein gestellt werden, weniger speziell für Deutschland. Übrigens bei Abstimmung möglichst <nach kleinen Bezirken, nicht nach ganzen Regierungsbezirken, da das für RegBez. Posen sehr gefährlich.>

Erzberger: Schutz nationaler Minderheiten nur für Landansässige, nicht für vorübergehend dort Wohnende.

⁸ Der entsprechende Passus im PA-Protokoll, S. 6 lautet: „Die abgetretenen Gebietsteile müßten natürlich einen Teil der Staatsschulden bei der Abtretung mit übernehmen. Die Frage dieser Schuldenübernahme werde im RSchAmt bearbeitet.“

⁹ Vor dem folgenden Satz erklärte RM Erzberger laut PA-Protokoll, S. 7, ein moderner Großstaat könne wirtschaftliche Garantien als Faustpfand zur Sicherung feindlicher Forderungen geben, „und daß sich daher die Besetzung deutschen Bodens als Faustpfand vermeiden ließe.“

¹⁰ Laut PA-Protokoll, S. 7 erinnerte der RMinPräs. an dieser Stelle „an eine Episode in Stockholm, wo anläßlich der Sozialistenkonferenz der frz. Sozialist Thomas eine arbitrage obligatoire après la guerre vorgeschlagen habe; freilich sei die Situation jetzt wesentlich anders.“

¹¹ Hieran schließt sich im PA-Protokoll, S. 8 eine Bemerkung Gotheins: „Daß in der Frage der sofortigen Räumung der besetzten Gebiete die Stellung Deutschlands keine ungünstige sei, da die Parteien, die jetzt die Regierung bildeten, sich gegen eine längere feindliche Besetzung deutscher Gebiete ausgesprochen hätten [...]“.

¹² Laut PA-Protokoll, S. 9 erklärte der RPräs., es müsse gefordert werden, „daß der Bevölkerung Elsaß-Lothringens das Recht auf Abstimmung zugebilligt werden müsse, und daß hierbei eine Mehrheit von zwei Dritteln zu verlangen sei.“

¹³ Der Anlage zum PA-Protokoll zufolge entsprachen die Ausführungen des RAM im wesentlichen dem Teil III „Schutz der nationalen Minderheiten“ der Richtlinien für die dt. Friedensunterhändler, s. Dok. Nr. 49.

Schiffer: In Österreich Bestrebungen, den außerhalb Österreichs verbleibenden Österreichern die österreichische Staatsangehörigkeit zu erhalten. Erwägenswerte Frage.

Lewald: Weitgehend Vorschrift zum Schutz nationaler Minderheiten für die Verfassung in Aussicht genommen. Daran festhalten.

3. Entschädigungsfragen.

Graf Rantzau macht nähere Ausführungen hierzu¹⁴.

Erzberger: Note vom 5. November 1918¹⁵ muß Grundlage unserer Taktik sein. Formeller Notenaustausch, dadurch völkerrechtlicher Vertrag schon abgeschlossen¹⁶. Belgien allerdings wohl ganz wieder herzustellen. Nordfrankreich etwas anders. Hier könnte Versuch gemacht werden, Ersatz von Schäden abzulehnen, die nach deutschen Friedensangeboten (12. Dezember 1916, Friedensresolution des Reichstags) entstanden sind. – Ferner anrechnen, was während des Waffenstillstands abgeliefert. Grundsatz für Zahlungsweise muß sein: Kleine Quoten, sehr lange Zeit. Besonders in der ersten Zeit kleine Quoten; zu begründen mit Fürsorge für die Hinterbliebenen usw. Chance, daß nach vielen Jahren Änderung sich von selbst ergibt. Zahlung nicht in Geld, sondern in Natura.

David: Eintrete ebenfalls für Note vom 5. 11. als Grundlage. Feinde werden allerdings andere Auslegung vorbringen. Es heißt nicht „durch deutsche Angriffe“, sondern „durch den deutschen Angriff“¹⁷. Man folgert: Deutschland verschuldete Angriffskrieg, daher Gesamtschaden zu ersetzen.

Dr. *Bell*: Müssen Stellung zur Schuldfrage nehmen. Zum Einmarsch in Belgien etwa erklären: Wir sind damals von falschen Voraussetzungen ausgegangen (1. Not kennt kein Gebot, 2. Geheimes Abkommen Belgiens mit Entente). Später hat sich Unrichtigkeit ergeben. Daher Entschädigungspflicht zugeben¹⁸.

Noske: Bin immer noch der Ansicht, in höchster Not schlägt man zu und hilft sich, wie man kann. Kann deutsche Schuld auch Belgien gegenüber nicht anerkennen¹⁹. Auch nicht bei Ubootkrieg; Folge der Hungerblockade. Lange Befristung der Zahlungen gut. China.

Graf Rantzau: Ubootkrieg wollen wir mit Hungerblockade rechtfertigen. Über andere Schuldfragen noch besonders zu sprechen (Punkt 10).

Graf Bernstorff: Feinde werden entscheidenden Satz der Note vom 5. 11. getrennt betrachten²⁰. Sie werden ferner sagen: Außer Wilsons Punkten kommt in Betracht, daß Deutschland bestraft werden muß. Wir können antworten: 1. Haben Euch neutrale Kommissionen angeboten, 2. Ihr wolltet nur kämpfen gegen Autokratie und Militarismus, die jetzt beseitigt. Werden damit aber nicht durchkommen. Große Schuldfrage wird also doch kommen.

¹⁴ Der Anlage zum PA-Protokoll zufolge entsprachen die Ausführungen des RAM im wesentlichen dem Teil IV „Entschädigungsfrage“ der Richtlinien für die dt. Friedensunterhändler, s. Dok. Nr. 49.

¹⁵ Gemeint ist die Note Lansing vom 5.11.1918, in der die Stellung der All. und Wilsons zur Entschädigungsfrage präzisiert wurde (Waffenstillstand, I, S. 18 f.).

¹⁶ Laut PA-Protokoll, S. 11 f. folgt hier: „Mithin mußten wir wohl auch den Schaden, den die feindliche Artillerie im besetzten Gebiet angerichtet habe, wieder gutmachen. Es sei wahrscheinlich, daß wir uns die Auferlegung einer Pauschalsumme gefallen lassen mußten. Zu betonen sei, daß nur der Privatschaden, nicht aber der Schaden am staatlichen Eigentum zu ersetzen sei.“

¹⁷ Der zitierte Passus in der Lansing-Note vom 5.11.1918 lautete tatsächlich: „[...] daß Deutschland für alle durch seine Angriffe zu Wasser und zu Lande und in der Luft der Zivilbevölkerung der Alliierten und ihrem Eigentum zugefügten Schaden Ersatz leisten soll.“ (Waffenstillstand, I, S. 18).

¹⁸ Weiter stimmte laut PA-Protokoll, S. 12 der Minister „für die Ausdehnung der Schadensersatzpflicht über eine lange Frist, da unser Wirtschaftsleben eine schnelle Abzahlung in Form einer Radikalkur nicht ertragen könne.“

¹⁹ Hier widersprechen sich die Texte der beiden Protokolle; laut PA-Protokoll, S. 13 hatte der RWeM erklärt, „daß wir für den in Belgien angerichteten Schaden aufkommen mußten, da wir unterlegen seien.“

²⁰ Laut PA-Protokoll erklärte Bernstorff, der (in Anm. 17 zitierte) Satz aus der Lansing-Note vom 5.11.1918 sei so gefaßt, „daß die Entente Deutschland wahrscheinlich für alle Schäden verantwortlich machen werde, nicht nur in Schäden, die in den besetzten Gebieten verursacht worden seien, mithin auch den durch den U-Boot-Krieg verursachten Schaden. Man könne es aber versuchen.“

Gothein: Entschädigung aus U-Bootkrieg ablehnen, auch deshalb, weil kein Empfangsberechtigter nachzuweisen. Reeder sind durch Versicherung entschädigt, für Prämien durch Frachten. Versicherungsgesellschaften durch erhöhte Versicherungsprämien, so daß sie hohe Dividenden zahlten. – Starke Gegenforderungen erheben für völkerrechtswidriges Vorgehen in ihren und unseren Kolonien und gegen Auslandsdeutsche, Hungerblockade. „Durch fortgesetzte Blockade habt Ihr uns ruinieren wollen und das ist Euch gelungen.“ In England und Amerika zeigt sich Einsicht, daß wir keine großen Lasten tragen können.

Giesberts: Jährlich 4 Milliarden können wir nicht erarbeiten. Lebensstandard der deutschen Arbeiter und soziale Errungenschaften müssen gesichert bleiben. Diese Voraussetzung müssen wir aufstellen, unter Hinweis auf innerpolitische Kämpfe (Bolschewismus) usw.

Landsberg: Auf Gothein wird Entente antworten, daß doch die *Schiffe* jetzt fehlen. Schuld- und Entschädigungsfrage nicht zu trennen. Einmarsch in Belgien nicht Notwehr, aber Notstand. Notstand entbindet nicht vom Schadensersatz. Mit dieser Begründung Schadensersatzpflicht zugeben. – Wichtigkeit kleiner Raten.

Reichspräsident Ebert: Was ist die äußerste Grenze dessen, was wir tragen können?

Graf Rantzau: Ermächtigung zur Erklärung, daß wir sofort abbrechen, wenn Forderungen kommen, die unsere Existenz unterbinden?

Erzberger: Festhalten, daß nach Note vom 5. 11. Ersatzpflicht nur für Schaden im besetzten Gebiete. Davon nicht abweichen. Dann kommt es auf Gegenforderungen nicht an. Die werden doch nicht anerkannt ²¹.

Graf Rantzau: Einverstanden.

Erzberger: Reichsentschädigungskommission hat berechnet, was wir danach zahlen müssen, insgesamt 20–25 Milliarden. Darauf anrechnen Lieferungen aus Waffenstillstand, evtl. abgetretene Kolonien. Dann erträgliche Summe. Zahlung in Natura. Darlehen fordern zur Anschaffung der Rohstoffe usw. Pauschalierung ablehnen und auf Spezialisierung drängen. Beachten, daß französisches Kabinett rein kapitalistisch; Hauptsorge, Einkommen des kleinen Rentners nicht zu belasten.

Reichspräsident Ebert: Veranlaßt Verlesung der Note vom 5. 11.

Dr. David: Letzter Satz ²² nur auf Nordfrankreich und Belgien zu beziehen.

Erzberger: Ebenso. Mit andern besetzten Ländern war schon Waffenstillstand geschlossen.

Gothein: 20–25 Milliarden wohl in Gold berechnet? Das wäre bei gegenwärtiger Valuta das Doppelte.

Erzberger: Nein, das sind Herstellungskosten.

Gothein: Sicher zu gering berechnet. Arbeitskosten jetzt sehr hoch.

Schiffer: Note vom 5. 11. enthält unlöslichen Widerspruch. „Besetztes Gebiet“ und „Angriffe zur See“ läßt sich nicht vereinigen.

Dr. David: Doch. Schaden, der Belgien von der See her zugefügt ist.

Schiffer: Hauptsache wird sein, was wir zahlen können. Vorweg festhalten, daß Verpflichtungen im Innern und gegen Neutrale erfüllt werden müssen. Dann bleibt uns keine Zahlungskraft von Bedeutung übrig ²³. Berechnung der Entschädigungskommission wird mit Hohn begrüßt werden. Abschätzungen können sehr weit abweichen. „Konkurs oder Erbteilung“? – Durch U-Bootkrieg geschädigt zwar nicht Privateigentümer, aber doch wohl Konsumenten.

²¹ Weiterhin teilte Erzberger laut PA-Protokoll, S. 17 mit, „daß eine engl. Industrievereinigung diese [die Fähigkeit Deutschlands zum Schadensersatz] in einer Veröffentlichung sehr hoch bewertet habe. Diese Vereinigung habe verlangt, Dtl. solle auf Rohprodukte verschiedener Art auf die Dauer von 40 Jahren hohe Einfuhrzölle legen. Diese würden einen Ertrag von 600 Mio. M jährlich oder von 480 Mrd. M in 40 Jahren abwerfen. Würde eine solche Forderung verwirklicht, so sei Dtl. lahmgelegt.“

²² Siehe Anm. 17.

²³ Hier folgt im PA-Protokoll, S. 22: „In diesem Zusammenhang teilt der Minister einen Gedankengang zur streng vertraulichen Kenntnis des Ministerrats mit, mit der Bitte um äußerste Geheimhaltung: England und Frankreich legten Wert darauf, daß in Dtl. mit Rücksicht auf seine Leistungsfähigkeit keine Steuerflucht ins Ausland stattfände. Vielleicht wäre es möglich, gemeinsam mit der Entente die Neutrale zu zwingen, aufzudecken, welche dt. Werte in neutralen Ländern seien. Auf diese Weise ließe es sich ermöglichen, das aus Dtl. nach dem neutralen Ausland abgewanderte Kapital für uns nutzbar zu machen.“

Simons: Stimme Erzberger-David's Auslegung der Wilsonschen Note zu. Boden für die Auslegung fester, als Schiffer annimmt. Ersatzpflicht auch für das, was von Entente geschehen ist. Frankreich und Belgien haben durch Beschießung von der See und der Luft sehr gelitten²⁴. Fassung allerdings absichtlich so, daß flüchtiger Leser zuerst an U-Bootkrieg und Luftangriff London denkt. Erst in zweiter Linie Verteidigung und Angriff aus Gesichtspunkt der Völkerrechtswidrigkeit. Wir müssen Forderungen der Gegner ganz wesentlich heruntersetzen. Ob die gezahlte Konkursquote 5 oder 75% beträgt, wesentlich für zukünftiges Ansehen des Kaufmanns. Aufstellung der Reichsentschädigungskommission vielleicht angreifbar. Schadet nichts. Müssen versuchen, Einzelfeststellung auf internationale Bahn abzuschieben. Erfordert natürlich lange Zeit. Daneben wird vorläufige Feststellung der in der ersten Zeit zu zahlenden Beträge notwendig sein.

Rogge: Feindliche Angriffe auf Zeebrugge und Ostende haben beträchtlichen Schaden angerichtet. – Möglichst spezialisieren lassen. – Schadensersatzpflicht für U-Bootkrieg in Wilsons Punkten nicht ausgesprochen. Gothein hat recht, daß Zivilschaden hier schwer zu konstruieren.

Dr. Bell: Unsere Unterhändler müssen Klarheit haben über Grenze der Leistungsfähigkeit. Dürfen Verhandlungen aber hierauf nicht abstellen, das wäre gegen unser Prestige. Stimme vielmehr Simons zu. Falls entgegen unserer Auslegung Ersatz für U-Bootschaden gefordert wird, Gegenforderungen vorbringen für Hungerblockade usw. Erst dann, nicht früher. Kolonien in diesem Zusammenhang nicht erwähnen. Am besten Entschädigungsfrage erledigen, bevor Frage der Kolonien behandelt wird. Aufstellung des Wertes der einzelnen Kolonien ist vorbereitet.

Graf Bernstorff: Juristisch auf unserer Auslegung bestehen bleiben. Faktisch werden wir damit nicht durchkommen, denn sonst dürften Engländer keine Entschädigungen verlangen, sie tun es aber in jeder Ministerrede.

Reinhardt: Wiederherstellung besetzter Gebiete nach meiner Kenntnis der Zerstörungen sehr teuer, wird schon allein unsere Kräfte übersteigen²⁵.

Dr. David: Schiffers Interpretation in keiner Weise zu rechtfertigen. Englischer Text darin klarer als deutscher. Wir dürfen uns auf keinen anderen Boden drängen lassen. Wollte Entente darauf bestehen, müßten wir es als nicht akzeptabel ansehen. – Für Serbien und Rumänien usw. folgt aus der Note vom 5. 11. keine Entschädigungspflicht für uns, da nur Entschädigung für Schaden infolge deutscher „Aggression“; Südstaaten aber nicht von uns angegriffen.

Gothein: Von Simons vorgetragener Standpunkt muß mit aller Schärfe vorgetragen werden. Danach allerdings vielleicht auch Ersatz für torpedierte belgische Handelsschiffe. – Fraglich, ob Schuldverpflichtungen gegen Neutrale und Inland vorweg befriedigt werden können. Einwand möglich, daß bei Konkurs alle Gläubiger ohne Rücksicht auf Alter der Forderung gleiches Recht haben. – Falls es zu Gegenforderungen kommt, müssen wir bei Kolonien nicht nur Verletzung der Kongoakte²⁶, sondern auch alle andern völkerrechtswidrigen Schädigungen der Auslandsdeutschen vorbringen.

Schiffer: Vorrecht der inländischen und neutralen Verpflichtungen zu fordern mit der Begründung, daß sonst insolvent, ruiniert, dem Bolschewismus verfallen; Wiederanknüpfung mit Neutralen unentbehrlich²⁷. – Auslegung David führt zu innerlich unbegründeten Unterscheidungen, wo Angriff stattgefunden hat; daher angreifbar. Dennoch selbstverständlich einverstanden mit Vertretung des Standpunktes.

²⁴ Weiter lautet das PA-Protokoll, S. 22: „Wir müßten also auch für den Schaden aufkommen, der durch die Beschießung der belgischen Küste durch die Engländer vom Meere aus entstanden sei. Er [Simons] sei der Ansicht, daß die Fassung von der Entente absichtlich zweideutig gemacht worden sei.“

²⁵ Im PA-Protokoll, S. 24 folgt hier der Satz: „Unter Umständen sei daher die Auslegungsfrage nebensächlich.“

²⁶ Nach Art. 11 der Kongo-Akte vom 26.2.1885 war das Kongobecken im Fall kriegerischer Verwicklungen zwischen europäischen Staaten neutral.

²⁷ Weiter heißt es im PA-Protokoll, S. 25: „Wenn Belgien das Recht habe, seinen Schaden gegenüber Dtl. geltend zu machen, so sei nicht einzusehen, warum nicht auch England Schadensersatzansprüche gegen uns geltend machen dürfe. Es müsse unter allen Umständen vermieden werden, daß die in dem Ministerrat geltend gemachten Bedenken betreffend die Auslegung der Lansing'schen Note in die Öffentlichkeit gelangten.“

David: Unterscheidung sehr wohl begründet. Deutschland gilt als Angreifer auf Belgien und Frankreich, nicht auf England, das Deutschland den Krieg erklärt hat. Da fällt Wilsons moralische Begründung fort.

Reichspräsident Ebert: Feststelle Einigkeit, daß Note vom 5. 11. in der günstigsten Auslegung zu Grunde gelegt werden soll. Dabei übrigens auch zu berücksichtigen Wilsons Anspruch, daß keine Entschädigung der Kriegskosten, sondern Wiedergutmachung des Schadens in Belgien und Nordfrankreich²⁸. Unsere Berechnungen des Schadens vorbereiten, ebenso für den Fall des Abweichens von dieser Basis unsere Materialien für Gegenforderungen. Endlich Material für die Beurteilung der äußersten Grenze unserer Leistungsfähigkeit. Mir zweifelhaft, ob Bells Vorschlag vorläufiger Außerachtlassung kolonialer Gegenforderungen taktisch richtig²⁹.

4. Handelspolitische Fragen.

Ministerialdirektor v. Stockhammern macht hierzu nähere Ausführungen³⁰.

Erzberger: Internationale Regelung des Arbeiterwesens.

Graf Rantzau: Ist unter Rechtsfragen in besonderen Kapitel behandelt³¹.

Erzberger: Empfehle sofort auf Internationalisierung des Kabel-, Flug- und Funkwesens hinzuarbeiten.

Gothein: Meistbegünstigung?

v. Stockhammern: Soll auf 10 Jahre unter genauer Präzisierung des Umfangs gefordert werden.

Reichspräsident Ebert: Da keine weiteren Wortmeldungen, Einverständnis zu Vorschlägen des Auswärtigen Amts. – Punkt 5 und 6 (Finanzfragen, allgemeine Rechtsfragen) zurückstellen³².

5. Finanzfragen. [zurückgestellt]

6. Rechtsfragen. [zurückgestellt]

7. Deutsche Kolonien.

Graf Rantzau verliest Ausführungen hierzu³³.

Dr. Bell: Meist einverstanden. Hauptgewicht darauf legen, daß Völkerbundentwurf nicht nur Punkt 5³⁴ widerspricht, sondern auch Kundgebungen Wilsons, daß uns ebenso wie andern Recht auf Kolonien gesichert sein solle. Gesichtspunkt des Mandatars von uns nicht zu erwähnen, sondern äußerstes Zugeständnis im Notfall. Können Neuaufteilung Afrikas zustimmen, wie schon früher; Oberaufsicht gegebenenfalls für ganz Afrika, so weit Schwarze wohnen, fordern. – Verlust der Kolonien verhängnisvoll, weil dann reine Kontinentalmacht. Auch unsere Zahlungspflicht hängt davon ab, ob wir am Welthandel teilnehmen. In Wertfrage Südsee nicht unterschätzen. Neuguinea vielleicht

²⁸ In dem 14-Punkte-Programm Wilsons vom 8.1.1918 die Punkte 7 und 8 (Waffenstillstand, I, S. 4 f.).

²⁹ Weiter heißt es im PA-Protokoll, S. 26: „Dtl. sei nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge wohl seine Kolonien los und müsse ihren Wert rechtzeitig in Rechnung stellen.“

³⁰ Nach dem Anhang zum PA-Protokoll entsprachen die Ausführungen Stockhammers im wesentlichen dem Teil V „Wirtschafts-politische Bestimmungen allgemeinen Inhalts“ der Richtlinien für die dt. Friedensunterhändler, s. Dok. Nr. 49.

³¹ Siehe Dok. Nr. 20.

³² Siehe Dok. Nr. 20.

³³ Laut Anhang zum PA-Protokoll entsprachen die Ausführungen des RAM im wesentlichen dem Teil VIII „Kolonien“ der Richtlinien für die dt. Friedensunterhändler, s. Dok. Nr. 49.

³⁴ Gemeint ist der all. Völkerbundsentwurf vom 14.2.1919, dessen Art. 19 bestimmte, daß die dt. Kolonien der Vormundschaft eines Mandatars des Völkerbundes übertragen werden sollte (DAZ, Nr. 80, 14.2.1919), während P. 5 der 14 Punkte Wilsons vom 8.1.1918 allen Mächten in bezug auf die Kolonien gleiche Rechte zusprach (Waffenstillstand, I, S. 3 f.).

unsere wertvollste Kolonie; darauf hinzielen, daß wir die behalten. Grund draußen unbekannt. Hoffnung auf Südwest- und Ostafrika gering. Kamerun und Togo in erster Linie; immerhin eine Grundlage für die Zukunftsarbeit. – Bewegung für Südafrikanischen Freistaat im Gange. Für Südwest in erster Linie freie Abstimmung für selbständigen Freistaat fordern, evtl. selbständiges Glied in Südafrikanischer Union ³⁵.

Graf Rantzau: Wilson scheint allmählich mehr Kompromißnatur geworden zu sein, sein Eingehen auf Kompromisse zu unsern Ungunsten zu befürchten.

Dr. *Bell*: Sehr sorgfältige Aufstellung des Werts der einzelnen Kolonien liegt vor ³⁶. Gesamtwert über 30 Milliarden. Schätzung muß natürlich streng geheim bleiben.

Gothein: Südseeinseln mit Phosphatlagern und Koprakulturen außerordentlich wichtig; ökonomisch, weil ohne Bahnbau auszunutzen. Auch Samoa wichtig. Schätzung des Gesamtwerts scheint mir optimistisch.

Reichspräsident Ebert: Stelle Zustimmung zu Bells Vorschlag fest, daß zunächst Bereitwilligkeit zur Mandatarlösung zurückgestellt und nur im äußersten Notfalle in Aussicht genommen wird.

[Friedensdelegation]

Anliegende Liste der Sachverständigen wird auf Anregung von Unterstaatssekretär Toepffer nochmals durchgesprochen und festgestellt ³⁷.

Nächste Sitzung Sonnabend, den 22. März 11½ Uhr vorm.

³⁵ Laut PA-Protokoll, S. 29 fuhr Bell fort: „Erreichten wir alles dieses nicht, dann müßten wir uns darauf beschränken, unsere wirtschaftlichen und kulturellen Interessen in Afrika zu wahren.“

³⁶ In den Akten der Rkei nicht zu ermitteln.

³⁷ In der Anlage zum Kabinettsprotokoll findet sich lediglich eine gegenüber der ersten Liste (s. Dok. Nr. 15, P. 7) um 15 Personen erweiterte Liste A; die wichtigsten hinzugetretenen Persönlichkeiten waren während der Kabinettsitzung am 18.3.1919 (s. Dok. Nr. 16) festgelegt worden. Gegenüber der ersten Liste fehlt nur Dr. Melchior, der anstelle Max Warburgs zum Hauptdelegierten bestimmt worden war (R 43 I/1348, S. 215-217).

Zitierhinweis

Nr. 19 Kabinettsitzung vom 21. März 1919, 9.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Scheideman, bearb. von Hagen Schulze, 1971, S. 74–83 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/sch-D19>